

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 369/2535

บริษัทไฟโรจน์ (ท่งซ่งฮะ) จำกัด

โจทก์

นายโกษินทร์ จันท์ศิริวิไลกุล

จำเลย

นายโกษินทร์ จันท์ศิริวิไลกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาจำเลยเป็น ฎีกาข้อเท็จจริงทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท คดีต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่และศาลไม่อนุญาตให้ฎีกา ไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ จึงไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง และข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นสาระสำคัญอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 184)

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน ห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้า "1" ของจำเลยอีกต่อไป ให้จำเลยเก็บสินค้าน้ำปลาของจำเลยที่ใช้เครื่องหมายการค้าตรา "1" ดังกล่าวจากท้องตลาดโดยค่าใช้จ่ายของจำเลย ให้จำเลยใช้ ค่าเสียหายจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 60,000 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 60,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับใช้ค่าเสียหายอีกเป็นเงินเดือน

ละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะเลิกผลิตและจำหน่ายน้ำปลา
เครื่องหมายการค้าตรา "1" ของจำเลย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 167)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 173)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าตรา "1" ฯลฯ อันมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แม้โจทก์จะเรียกค่าเสียหายและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เพียง 60,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยก็เป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณราคาเป็นเงินได้ไม่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง จึงให้รับฎีกาจำเลยให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าตรา "1" ฯลฯ อันมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แม้โจทก์จะเรียกค่าเสียหายและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เพียง 60,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยก็เป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณราคาเป็นเงินได้ไม่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง จึงให้รับฎีกาจำเลยให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-ประมาณ ชั้นชื้อ-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ